فى الرعاية وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء قال فى الفروع وظاهر نصوصه وكلام الاصحاب التسوية (ولا بأس بالغزل فى العرس) لقوله صلى الله عليه وسلم للانصار أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السودا ما سمرت عذاريكم لا على ما يصنعه الناس اليوم (وضرب الدف فى الختان وقدوم الغائب) والولادة ونحوهم (كالعرس) لما فيه من السرور * (تتمة) * تحرم كل ملهيات سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناى ومعزفة وبربط وعود وزمارة الراعى ونحوها سواء استعملت لحزن أو سرور ويأتى لهذا تتمة فى كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى

* (باب عشرة النساء) *

والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع وهى ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام اذا عرفت ذلك فانه (يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى وأن لا يمطله بحقه) مع قدرته ولا يظهر الكراهة ليذله بل ببشر وطلاقة وجه ولا يتبعه أذى ولا منة لان هذا من المعروف المأمور به (وحق الزوج عليها) أى على الزوجة (أعظم من حقها عليه) لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة ويسن لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه قال ابن الجوزى معاشرة المرأة بالتلطف مع اقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها (وليكن) الزوج (غيورا من غير افراط) لئلا ترمى بالشر من أجله وينبغى امساكها مع الكراهة لها (واذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها ليبيت زوجها اذا طلبها) لانه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض وقوله (وهى حرة) لان الامة لا يجب تسليمها الا ليلا وقوله (يمكن الاستمتاع بها) لانها اذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب على أهلها تسليمها اليه ونصه (كبنت تسع) فاكثر ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض وقوله (ان لم تشترط دارها) أو بلدها لانها اذا اشترطت دارها أو بلدها لم يكن للزوج طلبها الى بيته أو بلده (فلا يجب عليها) أى الزوجة ولا على وليها قبل الدخول (التسليم ان طلبها وهى محرمة) بحج أو عمرة (أو مريضة) لا يمكن الاستمتاع بها (أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ) لان كلا من ذلك مانع يرجى زواله ويمنع الاستمتاع بها مع أشبه ما لو طلب أن يتسلمها فى نهار رمضان بخلاف ما اذا بذلت نفسها وهى كذلك فانه يلزمه تسليم غير الصغيرة قاله فى شرح المنتهى * (تنبيه) * من استهل منهما لزم أهله زمنا جرت عادة باصلاح أمره فيه لا لعمل جهاز مثلا

* (فصل) * وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت لى أى صفة كانت) اذا كان الاستمتاع فى القبل ولو من جهة عجيزتها (ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض) فليس له الاستمتاع بها اذن لان ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب (ولا يجوز لها) أى للمرأة (أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر الا باذنه) وله تأذن فى دخول بيته الا باذنه (وله الاستمتاع بها) فان زاد عليها فى الجماع صوح على شئ منه * (فائدة) * لا يكره الجماع فى يوم من الايام ولا فى ليلة من الليالى وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها حيث لا تؤدى الى اخراج فرض عن وقته (و) له